

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 276

El día viernes 29 de julio de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente con aviso.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente con aviso, Directora de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Fernando Rodríguez Queijo, asesor del concejal Cuevas, y Raquel Merlino.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración de Actas N° 273 y N° 274.
- Propuesta un piso para hoteles, conclusiones de la reunión con ASHOGA y posiciones institucionales.
- Observaciones de las instituciones sobre zonas R: postura acerca de permitir amenities en zonas R y aprobación de proyectos de acuerdo a la disponibilidad de servicios.
- Compensación, opinión de las instituciones.

En primer lugar proceden a dar lectura a las actas de dos reuniones anteriores y se aprueba el contenido de ambas.

A continuación prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día: propuesta un piso más para hoteles, conclusiones de la reunión con ASHOGA y posiciones institucionales.

Gustavo García Setti comenta que muchos hoteleros le manifestaron su disconformidad con la posición de la ASHOGA al haber rechazo de la propuesta de permitir un piso más a los hoteles. Dicen que la Asociación no los representa y pidieron reunirse con la Comisión Plenaria. Les consulta qué van a hacer, ya que no es la primera vez que tiene manifestaciones de algún integrante diciendo que su colegio o institución no los representa, y ellos siempre escucharon la postura institucional.

Proponen hacer un Foro Urbano Ambiental abierto y así recibir otras opiniones, no solo de los hoteleros. Comentan que hay hoteles que necesitan ubicar, como mínimo, un colectivo a fin de poder trabajar con los contingentes de turismo, si no llegan con la cantidad mínima de habitaciones, no los contratan. Debaten sobre distintas posibilidades. Manifiestan que es un modelo de concentración, donde las propias empresas de turismo adquieren hoteles y los pequeños establecimientos se quedan afuera. Evalúan la posibilidad de que por ejemplo, el piso extra sea para hoteles existentes y no para los hoteles nuevos o las cadenas hoteleras. Tal vez con esa limitación, la posición de la Asociación Hotelera sería diferente.

Mónica Martínez acota que los integrantes de ASHOGA hicieron hincapié en la calidad de los servicios e instalaciones, en vez de la cantidad de habitaciones. Que sería preferible que los excedentes los inviertan en calidad y servicios.

El presidente les consulta qué opinan. ADARSA considera que deberían hacer un Foro abierto para que todos puedan expresarse y escuchar la propuesta. Bina acuerda.

Inés Prados consulta cuántos hoteles estarían en condiciones de hacer ese piso más, y si hay infraestructura disponible de gas, electricidad, agua y cloacas, para permitirlo. García Setti responde que la provisión de servicios la debe garantizar el Estado. Si no lo hace ahora deberá hacerlo a futuro, pero no pueden limitar las construcciones en función de eso. Se necesitan obras de infraestructura, ese no debería ser el punto de discusión.

Alessio solicita que se estudie el tema de los servicios, considera que el piso extra debería ser de mayor calidad, ya que es necesario tener una mejora en la hotelería y servicios que brinda Villa Carlos Paz. Debaten.

Bina expone que es importante tener una visión ambiental, física y económica de la ciudad. En el caso de las amenities en los edificios de viviendas, al parecer han perjudicado a la hotelería, aumentando la competencia. La idea de una ciudad con menos alturas, menos densidad, más montañas y espacios verdes, ya se acordó, ahora deben avanzar en más detalle.

Cristina Frenquelli considera que la ampliación es una herramienta necesaria para mejorar el establecimiento. Muchos hoteles están comprimidos en sus terrenos y no tiene posibilidades de crecer. Para brindar más confort necesitan espacio. Acuerda con enfocar la ordenanza a la hotelería existente. Respecto a los amenities en los edificios de viviendas, cree que son necesarios, para quien vive permanente y para quien alquila por temporada.

Mónica Martínez acuerda con que haya cierto control a las cadenas hoteleras, que el piso extra sea por concertación o pagando. En el caso de los hoteles locales, deberían acceder al beneficio de otra manera. La preocupación de los hoteleros es controlar ese mercado frente a las cadenas y grandes grupos económicos. Muchos de los desarrollistas de Córdoba que se fueron a San Francisco, Río Cuarto o Villa María, aún no han entrado a Villa Carlos Paz, gracias a las normativas que prohíben los countries, bajaron las alturas, etc., que lograron regular el mercado. Es difícil conseguir el equilibrio entre progreso y cuidado del ambiente, del paisaje y de los recursos, pero se ha intentado.

García Setti comenta que desde el año 2014 la Subsecretaría de Recursos Hídricos notificó a Villa Carlos Paz que estaba en vigencia la resolución N° 415/07, mediante la cual cualquier construcción de 10 o más unidades y la hotelería, por ley provincial están obligados a conectarse a las cloacas o presentar una planta de tratamiento terciario de sus efluentes, para evitar la contaminación.

Bina considera que el debate debería ser sobre el modelo económico, las cadenas hoteleras perjudican a los hoteles familiares y tradicionales. Por lo tanto, el beneficio debe ser sólo para los locales, no para las franquicias, como se hizo cuando se regularon las farmacias en VCP. Las marcas no hacen mejor a la ciudad, las grandes marcas terminan perjudicando a los comercios locales. Argumenta que Carlos Paz no necesita un shopping o un Mac Donald's. A todos les seduce la gran concentración de riqueza, pero deben cuidar el centro y los pequeños y medianos comercios. En general, en América Latina los centros históricos están degradados.

Frenquelli indica que deben enfocar bien la ordenanza. Martínez acota que muchas cadenas compran hoteles chicos y los adecuan. Se plantea establecer un límite en la cantidad de habitaciones o a las cadenas hoteleras, como se avanzó con las grandes superficies comerciales.

Finalmente acuerdan con organizar el Foro para mostrar diferentes perspectivas, solicitarán el salón auditorio municipal. Bina propone unirlo al tema de los amenities en los edificios. Comenta que los amenities en el último piso le traen problemas en los departamento que están debajo, por los ruidos. Es necesario analizar las condiciones técnicas de los edificios, también hay inconvenientes con las paredes de durlock.

Continúan con el próximo tema a tratar: los amenities en las zonas R y las posibilidades de construcción según los servicios, aprobando el proyecto completo y construyendo la mitad, hasta tanto dispongan de cloacas.

Martínez expresa que la Directora de Obras Privadas tenía otras dudas que podrían debatir e incorporar a la ordenanza de zonas R, que aún no fueron tratados en la Unidad Técnica. Por ejemplo, el ingreso de un edificio completo de oficinas, que actualmente la ordenanza lo permite. Y el caso de lotes con frente a dos calles entre límite de zonas, que se copia la normativa del lote más beneficiado. Debaten al respecto, dan lectura a la ordenanza. Habría dos artículos contradictorios, que dan lugar a dos interpretaciones distintas. Una es para lotes con frente a dos calles y otra es el fondo de lote colindante con otra zona.

Bina afirma que siempre se aplicó bien el Código, que cuando cambia de zona se divide el lote a la mitad. Otros afirman que debe copiar la altura del lote colindante. La arquitecta reitera que siempre el cambio de zona se aplicó a la mitad del lote, si eso no está escrito, solicita que lo agreguen o aclaren a futuro.

Frenquelli pregunta cómo quedaría el tema de los porcentajes de viviendas, le responden que en el nuevo proyecto de ordenanza, el Art. 16.3 quedaría solo aplicable para el Área Central como lo solicitó el Colegio de Arquitectos.

Debaten sobre amenities en zonas R. ADARSA aclara que no acuerdan en dar mayor altura, pero no están en contra de las amenities, es decir, que si las quieren localizar dentro de la altura que permite la normativa actual, no tendrían problema.

El Colegio de Ingenieros tampoco acuerda con los amenities en Zonas R. Bina considera que es un tema a revisar, especialmente escuchando los inconvenientes que genera, que los transforman en departamentos y el planteo de los hoteleros sobre la competencia.

Debaten acerca de la exigencia de cocheras en las zonas residenciales, ya que surgieron muchos subsuelos a causa de esa normativa. Plantean que se debe evitar la impermeabilización y exigir que se dejen retiros.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con generar más altura en las zonas R. debaten al respecto

Martínez prosigue comentando ya se están presentando en Obras Privadas proyectos de oficinas completos, dado que tiene menos metros cuadrados que el de un dormitorio, no se pide porcentaje y carecen de cocheras. Los presentes debaten.

En cuanto a los amenities en zonas R, proceden a la votación:

- **Colegio de Ingenieros**.....NO acuerda.
- **ADARSA**.....NO acuerda.
- **Dirección de Planeamiento**.....Debe revisarlo, no está segura.
- **CEPIA**.....Deben consultar en su institución.
- **Asociación Inmobiliaria**.....Deben consultar en su institución.
- **Colegio de Arquitectos**.....SI acuerda.
- **Colegio de Técnicos Constructores**..... Ausentes.

Siendo las 11:10 se retira Laura Colladón, antes les recuerda que la postura de su institución ya fue enviada por escrito.

No logran resolver el tema por votación. El presidente les pide que traigan su opinión sobre amenities en zonas R para la próxima reunión.

Queda para tratar el tema de la compensación. Martínez comenta que estuvo analizando expedientes y casos que se presentaron en el municipio por compensación. Dan lectura al informe que se adjunta a la presente acta y observan imágenes. La asesora expresa que en ninguno de los casos se logró la permeabilidad. Dos de los proyectos están ubicados en lotes de esquina, por lo tanto no está regulado el aterrazamiento. Los usos en los laterales son para residencias, en muy pocos caso colocaron comercios. En conclusión, el aporte es simplemente morfológico, no de interés público.

Cristina Frenquelli cree que estos casos de compensación deberían pasar por Planeamiento, a fin de dar agilidad a la respuesta. Dado que falta recursos humanos en Obras Privadas y están muy lentos para aprobar los expedientes. Por eso antes existía la Comisión Asesora del Código, para interpretar. Además no son tantos los casos que compensan.

Observan el trabajo de la Unidad Técnica evaluando los casos de compensación. Consideran que la compensación es un mecanismo válido en el AC, no pueden obligar a poner locales en PB en zonas donde no hay comercio. Frenquelli opina es una opción, además son necesarios los retiros para que pase aire.

Proponen que se permitan los retiros de frente, dado que mejoran la calidad del proyecto. Cada caso es único, es difícil normar, la compensación aporta flexibilidad y diseño. Acuerdan con que los proyectos pasen por el CPUA, pero deberían darle prioridad de tratamiento a fin de agilizar su aprobación.

Bina dice que hay lotes que son estratégicos y es necesario trabajarlos en conjunto, a fin de ampliar la mirada. A continuación comenta avances y novedades sobre algunos casos que piden compensación o concertación, por ejemplo el Grupo Fonte y Castillo Garlot.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar proceden a dar lectura a las actas de dos reuniones anteriores y se aprueba el contenido de ambas.

Sobre el piso para hoteles, comentan las conclusiones de la reunión con ASHOGA y posiciones institucionales. García Setti dice que muchos hoteleros le manifestaron su disconformidad con la posición de la ASHOGA. Dicen que la Asociación no los representa y pidieron reunirse con el CPUA.

Proponen hacer un Foro abierto y así recibir otras opiniones, no solo de los hoteleros. Evalúan la posibilidad de que el piso extra sea para hoteles existentes y no para los hoteles nuevos o las cadenas hoteleras. Tal vez con esa limitación, la posición de la Asociación Hotelera sería diferente.

Martínez acota que los integrantes de ASHOGA hicieron hincapié en la calidad de los servicios e instalaciones, en vez de la cantidad de habitaciones. Que sería preferible que los excedentes los inviertan en calidad y servicios.

ADARSA considera que deberían hacer un Foro abierto para que todos puedan expresarse y escuchar la propuesta. Bina acuerda.

Prados consulta cuántos hoteles estarían en condiciones de hacer ese piso más, y si hay infraestructura disponible de gas, electricidad, agua y cloacas, para permitirlo. García Setti responde que la provisión de servicios la debe garantizar el Estado. Si no lo hace ahora deberá hacerlo a futuro, pero no pueden limitar las construcciones en función de eso.

Alessio solicita que se estudie el tema de los servicios, considera que el piso extra debería ser de mayor calidad, ya que es necesario tener una mejora en la hotelería y servicios brindados.

Bina expone que es importante tener una visión ambiental, física y económica de la ciudad. En el caso de las amenities en los edificios de viviendas, al parecer han perjudicado a la hotelería, aumentando la competencia. La idea de una ciudad con menos alturas, menos densidad, más montañas y espacios verdes, ya se acordó, ahora deben avanzar en más detalle.

Frenquelli considera que la ampliación es una herramienta necesaria para mejorar el establecimiento. Muchos hoteles están comprimidos en sus terrenos y no tiene posibilidades de crecer. Para brindar más confort necesitan espacio. Acuerda con enfocar la ordenanza a la hotelería existente. Respecto a los amenities en los edificios de viviendas, cree que son necesarios, para quien vive permanente y para quien alquila por temporada.

Martínez acuerda con que haya cierto control a las cadenas hoteleras, que el piso extra sea por concertación o pagando. En el caso de los hoteles locales, deberían acceder al beneficio de otra manera. La preocupación de los hoteleros es controlar ese mercado frente a las cadenas y grandes grupos económicos. Es difícil conseguir el equilibrio entre progreso y cuidado del ambiente, del paisaje y de los recursos, pero se intenta.

Bina considera que el debate debería ser sobre el modelo económico. Las cadenas hoteleras perjudican a los hoteles familiares y tradicionales. El beneficio debería ser sólo para los locales, no para las franquicias, como cuando se regularon las farmacias.

Frenquelli indica que deben enfocar bien la ordenanza. Martínez acota que muchas cadenas compren hoteles chicos y los adecúan. Se plantea establecer un límite en la cantidad de habitaciones o a las cadenas hoteleras, como se avanzó con las grandes superficies comerciales.

Finalmente acuerdan con organizar el Foro para mostrar diferentes perspectivas. Bina propone unirlo al tema de los amenities en los edificios.

Continúan con el próximo tema a tratar: los amenities en las zonas R y las posibilidades de construcción según los servicios.

Martínez expresa que la Directora de Obras Privadas tenía otras dudas que podrían debatir e incorporar a la ordenanza de zonas R, que aún no fueron tratados en la UT. Por ejemplo, el proyecto de un edificio completo de oficinas, que actualmente la ordenanza lo permite. Y el caso de lotes con frente a dos calles entre límite de zonas.

Frenquelli pregunta cómo quedaría el tema de los porcentajes de viviendas, le responden que en el nuevo proyecto de ordenanza, el Art. 16.3 quedaría solo aplicable para el AC como lo solicitó el Colegio de Arquitectos.

Debaten sobre amenities en zonas R. ADARSA aclara que no acuerdan en dar mayor altura, pero no están en contra de las amenities. El Colegio de Ingenieros tampoco acuerda con los amenities en zonas R. Bina considera que es un tema a revisar, especialmente escuchando los inconvenientes que genera.

Debaten acerca de la exigencia de cocheras en las zonas residenciales, ya que surgieron muchos subsuelos a causa de esa normativa. Plantean que se debe evitar la impermeabilización y exigir se dejen retiros.

Martínez prosigue comentando que ya se están presentando proyectos de oficinas completos, dado que éstas tienen menos metros cuadrados, no se pide porcentaje y carecen de cocheras. .

No logran resolver el tema de amenities por votación. El presidente les pide que traigan su opinión sobre amenities en zonas R para la próxima reunión.

Queda para tratar el tema de la compensación. Martínez comenta que estuvo analizando expedientes y casos que se presentaron en el municipio por compensación. En ninguno de los casos se logró la permeabilidad. En conclusión, el aporte es simplemente morfológico, no de interés público.

Frenquelli cree que estos casos de compensación deberían pasar por Planeamiento, a fin de dar agilidad a la respuesta. Observan el trabajo de la UT sobre compensación. Consideran que es un mecanismo válido en el AC, no pueden obligar a poner locales en PB en zonas donde no hay comercio. Frenquelli opina es una opción, además son necesarios los retiros para que pase aire.

Proponen que se permitan los retiros de frente, dado que mejoran la calidad del proyecto. Cada caso es único, es difícil normar, la compensación aporta flexibilidad y diseño. Acuerdan con que venga al CPUA, pero deberían darle prioridad de tratamiento a fin de agilizarlo.

Bina dice que hay lotes que son estratégicos y es necesario trabajarlos en conjunto. A continuación comenta avances y novedades sobre algunos casos que piden compensación o concertación, como Grupo Fonte y Castillo Garlot.

INFORME COMPENSACIÓN

Informe antecedentes por compensación presentados a las Dirección de Obras Privadas desde abril de 2015

A la fecha 20 de julio de 2016, se encuentran tres proyectos aprobados por compensación y un proyecto presentado:

En los casos de los proyectos aprobados:

- Los proyectos presentan retiros de frente 6 metros y laterales 3 metros, asignando este espacio a uso público. Sobre el plano aparece texto indicando uso público del espacio libre.
- Las cocheras en subsuelo ocupan el 100% de la superficie del lote en dos casos y un porcentaje menor en uno de los proyectos aprobados, por lo que la superficie de retiro presenta condicionada su permeabilidad.
- Los usos en planta baja son residencia y locales comerciales sobre la/s fachada/s principal/es que da/n al espacio público de la calle.
- En la caratula indica uso edificios de viviendas, vivienda multifamiliar y en un solo caso registra vivienda por compensación.
- Dos de los proyectos presentados están localizados en lotes en esquinas.

Criterios a tener en cuenta en estudio para proyectos por compensación en AC3

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de compensación: a) retiros de frente y laterales 6 m (se podrá apoyar sobre uno de los costados medianeros); b) la superficie libre de frente será destinada a espacio de uso público; c) se incluirán terrazas verdes o muros verdes para compensar la impermeabilización del suelo en PB por construcción de cocheras en subsuelo; c) usos colectivos en planta baja: comercios, recreación, bar, pubs y otros; d) cumplir con el resto de las Ordenanzas vigentes (Código de Edificación, obra de arte, entre otros).

Protocolo en estudio a tener en cuenta para proyectos por compensación en AC3

- Se deberá indicar en la carátula del plano *Uso residencial vivienda colectiva y comercios. Obra por compensación.*
- Con la aprobación del proyecto se deberá indicar con sello *proyecto aprobado por compensación.*
- Se deberá adjuntar un plano para el cálculo de los m² edificados y perfiles para zonas AC3 y por compensación
- Se deberá adjuntar el croquis del perfil por compensación en la carátula, el FOS resultante, además de alturas y retiros del proyecto.
- Se tendrá en cuenta las recomendaciones del CPUA en aquellos casos que a criterio de la Dirección de Obras Privadas amerite su participación.